

1508181-42.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275).

Assim, seja pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508181-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508181-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DOS SANTOS SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

José Augusto Duarte Castro e Fernando dos Santos Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 155, § 1.º e § 4.º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, supostamente no dia 07 de abril de 2022, por volta de 01h43min, na Rua Doutor Luís Carlos, n.º 1573, Vila Matilde, nesta Capital, durante o repouso noturno, agindo em concurso e com identidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, consistente na quebra do cadeado do portão, tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em serpentinas de cobre, pertencentes à empresa Bras Frio, somente não atingindo seus intuitos - subtração - por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista o acionamento e a intervenção policial que deteve os agentes no momento da ação criminosa.

A denúncia foi recebida às fls. 187/191, os acusados foram citados às fls. 220/221, apresentaram defesa à fl. 225 e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, conforme fl. 226, momento em que ouvidos o

representante da vítima, duas testemunhas e realizado o interrogatório dos réus.

As partes apresentaram alegações finais tendo o Ministério Público pleiteado a condenação nos termos da denúncia (fls. 256/261).

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição além de pedidos subsidiários de aplicação da pena no mínimo, compensação da reincidência com a confissão, aplicação do máximo na tentativa e regime aberto (fls. 268/278)

É o relatório do essencial. Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente eis que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade dos réus pelo crime descrito na denúncia, contudo, ausente a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno. A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria também restou demonstrada.

Em juízo o réu Fernando dos Santos Silva confessou a autoria delitiva e disse estar muito arrependido. Esclareceu que não chegaram a separar nenhum bem. Confessou que arrombou o primeiro portão e foram surpreendidos quando tentavam arrombar o segundo portão. Praticaram o fato por conta do vício de crack. Não sabiam o que tinha dentro do local, mas procuravam bens para vender e comprar droga. Foram surpreendidos quando tentavam arrombar a segunda porta. Enfatizou que não chegaram a separar nenhum bem. Teve uma recaída nas drogas e está cansado de sofrer e tem muita raiva da droga.

Da mesma forma o acusado José Augusto Duarte Castro confessou o ocorrido e disse que estouraram o primeiro cadeado, não conseguiram entrar no primeiro portão. Estouraram o cadeado do segundo cadeado e entraram em um quintalzinho. Não havia nada de interesse e tentavam arrombar a segunda porta quando foram surpreendidos pela polícia. Disse estar arrependido.

A confissão perpetrada em juízo é prova plenamente válida e capaz de levar ao decreto condenatório. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL CONFISSÃO JUDICIAL VALIDADE. É válida a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório. Apelação 993070658932, 01/12/10, TJSP

Não bastasse a confissão judicial, esta foi amplamente confirmada pelo restante da prova, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos dos policiais militares inquiridos em juízo.

Com efeito, o representante da vítima, José Trindade da Silva Filho, narrou que o local é um depósito da empresa. Disse que por volta das 2h00 recebeu uma ligação de um vizinho, que mora em frente ao galpão, relatando que o local estava cheio de polícia e que teriam encontrado duas pessoas tentando invadir o local. Há um portão grande onde entra o caminhão e um portão social ao lado. O portão grande do caminhão é fechado com cadeado. Foi informado que eles teriam estourado cadeado do portão grande, mas não conseguiram entrar pela entrada dos caminhões. Em seguida, conseguiram apenas estourar o cadeado do portão pequeno. Quando estavam de frente à segunda porta, tentando arrombar a chave tetra, os policiais chegaram e o interpelaram. Antes de ir para a delegacia passou pelo local e viu uma serpentina que já estava separada lá. Viu os réus na delegacia apenas, não os conhecia. O prejuízo não foi muito grande, pois conseguiu que amigos serralheiro e marceneiro consertassem os danos do arrombamento. Esclareceu que ele mesmo já tinha separado a serpentina, que tem cerca de 20 a 30kgs, para reciclagem.

É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é

de suma importância para a identificação de seus autores e esclarecimento acerca das circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, o que é o caso dos autos.

A versão dada pela vítima ainda foi confirmada pelos policiais que realizaram a abordagem

Ademais, a testemunha policial militar Fernando de Siqueira Nolásio afirmou que no dia dos fatos foram acionado via COPOM sobre furto em andamento em estabelecimento comercial. Quando chegaram ao local, viram que o cadeado do portão social já estava estourado. Flagraram os indivíduos tentando estourar o segundo portão. Já havia alguns objetos separados. Eram peças de cobre. Eles teriam confessado que pegariam cobre para vender e comprar droga. Não conhecia os acusados. Os fatos ocorreram por volta das 2h00. Os réus tinham diversas ferramentas.

Ressalto que o fato de os depoentes serem os policiais militares que prenderam os acusados em flagrante delito em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam os denunciados quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-los gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Ainda: "Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273). "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275).

Assim, seja pela confissão de ambos os acusados, seja pela narrativa da vítima e dos policiais que contaram que os réus foram detidos ainda dentro do local quando separavam alguns bens ficou plenamente comprovada a tentativa de furto.

Assim, além da autoria, as qualificadoras expostas na denúncia restaram bem delineadas. Com efeito, a prova oral produzida em juízo aponta com segurança que os réus agiram em concurso entre si. Outrossim, o laudo pericial de fls. 247/253 atestou cabalmente o rompimento de obstáculo para a subtração da res.

Noutro giro, ausente a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno. Neste viés, note-se que não havia pessoa repousando no local do delito, o que culmina no afastamento da majorante aludida, segundo a jurisprudência.

Além disso, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP). <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/02062022-Causa-de-aumento-pelo-furto-noturno-nao-incide-na-forma-qualificada-do-delito--define-Terceira-Secao.aspx>

Sendo assim, presente somente as qualificadoras do concurso de agentes e rompimento de obstáculo conforme fundamentação retro.

Passo, portanto, à fixação da pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59, do Código Penal, considerando a personalidade de cada qual dos agentes voltada à prática delitiva (Fernando, fls. 136/139: processo 0030858-78.2011.8.26.0050 da 27.^a Vara Criminal Central, processo 0048086-27.2015.8.26.0050 da 21.^a Vara Criminal Central, processo 0060147-22.2012.8.26.0050 da 12.^a Vara Criminal Central; José Augusto, fls. 157/161: processo 0005503-47.2017.8.26.0635 da 16.^a Vara Criminal Central, processo 0072945-88.2007.8.26.0050 da 10.^a Vara Criminal Central, processo 0094209-30.2008.8.26.0050 da 30.^a Vara Criminal Central, processo 1505644-78.2019.8.26.0228 da 27.^a Vara Criminal Central), e ainda a presença de duas qualificadoras que tornam o delito mais grave, majoro a pena-base um sexto (1/2) acima do patamar mínimo legal, a saber, em 03 (três) anos e de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que os acusados são reincidentes criminais específicos (Fernando, fls. 136/139: processo 1521748-48.2019.8.26.0228 da 4.^a Vara Criminal Central; José Augusto, fls. 157/161: processo 1500993-54.2021.8.26.0544 da 2.^a Vara do Foro de Várzea Paulista/SP), no entanto, confessaram a prática delitiva, razão pela qual compenso referidas circunstâncias e mantenho a pena anteriormente imposta.

Na terceira fase, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes que foram detidos ainda dentro do estabelecimento sem se apossar dos bens, diminuo a pena em metade (1/2), resultando 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, que torno definitiva.

O regime inicial para desconto da reprimenda privativa de liberdade deve ser o semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada e do histórico criminal ostentado, sendo adequado e suficiente para a repressão e prevenção da conduta, nos termos do artigo 33, do Código Penal (Súmula 269 STJ).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSÉ AUGUSTO DUARTE CASTRO e FERNANDO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, às penas de um (01) ano e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de cinco (05) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão nas sanções do artigo 155 § 4.º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal

Vedado o apelo em liberdade eis que ainda presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, mormente agora diante da presente sentença condenatória. Os réus, reincidentes específicos, cometeram fato elencado dentre aqueles que colocam a sociedade em desassossego, o que indica a periculosidade e que soltos poderão voltar a delinquir. Recomende-se no cárcere em que se encontram.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, dada a quantidade de pena aplicada e a reincidência ostentada.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Isento de custas. Publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados

São Paulo, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA